【虛構判決測試文件　第1頁】

原告　甲〇〇（虛構）　住虛構市虛構區測試路一號

被告　乙〇〇（虛構）　住虛構市虛構區範例街二號

上列當事人間請求返還借款事件，本院於民國一一三年十月一日言詞辯論終結，判決如下：

主文　被告應給付原告新臺幣參拾伍萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。

事實及理由　一、原告主張：被告於民國一一二年三月五日向原告借款新臺幣參拾伍萬元，約定同年九月五日清償，屆期未還。

二、被告則以：該筆款項係贈與而非借貸，且原告未能提出借據等語，資為抗辯。

三、本院之判斷：按稱消費借貸者，謂當事人一方移轉金錢或其他代替物之所有權於他方，而約定他方以種類、品質、數量相同之物返還之契約，民法第四百七十四條第一項定有明文。

經查原告提出之匯款單據及通訊軟體對話紀錄，足認兩造間確有借貸合意，被告所辯不足採信。

四、綜上所述，原告依消費借貸之法律關係請求被告給付，為有理由，應予准許。訴訟費用由被告負擔。

被告　乙○○（虛構）　住虛構市虛構區範例街二號

上列當事人間請求返還借款事件，本院於民國一一三年十月一日言詞辯論終結，判決如下：

主文　被告應給付原告新臺幣參拾伍萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。

事實及理由　一、原告主張：被告於民國一一二年三月五日向原告借款新臺幣參拾伍萬元，約定同年九月五日清償，屆期未還。

二、被告則以：該筆款項係贈與而非借貸，且原告未能提出借據等語，資為抗辯。

三、本院之判斷：按稱消費借貸者，謂當事人一方移轉金錢或其他代替物之所有權於他方，而約定他方以種類、品質、數量相同之物返還之契約，民法第四百七十四條第一項定有明文。

經查原告提出之匯款單據及通訊軟體對話紀錄，足認兩造間確有借貸合意，被告所辯不足採信。

四、綜上所述，原告依消費借貸之法律關係請求被告給付，為有理由，應予准許。訴訟費用由被告負擔。

臺灣虛構地方法院民事判決　一一三年度訴字第九九九號

原告　甲〇〇（虛構）　住虛構市虛構區測試路一號

被告　乙〇〇（虛構）　住虛構市虛構區範例街二號

上列當事人間請求返還借款事件，本院於民國一一三年十月一日言詞辯論終結，判決如下：

主文　被告應給付原告新臺幣參拾伍萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。

事實及理由　一、原告主張：被告於民國一一二年三月五日向原告借款新臺幣參拾伍萬元，約定同年九月五日清償，屆期未還。

二、被告則以：該筆款項係贈與而非借貸，且原告未能提出借據等語，資為抗辯。

三、本院之判斷：按稱消費借貸者，謂當事人一方移轉金錢或其他代替物之所有權於他方，而約定他方以種類、品質、數量相同之物返還之契約，民法第四百七十四條第一項定有明文。

經查原告提出之匯款單據及通訊軟體對話紀錄，足認兩造間確有借貸合意，被告所辯不足採信。

四、綜上所述，原告依消費借貸之法律關係請求被告給付，為有理由，應予准許。訴訟費用由被告負擔。